

1502019-17.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Paulo já se pronunciou no sentido de que, em crime de roubo, a posse mansa e pacífica é prescindível para consumação do delito de roubo. Veja-se o seguinte aresto jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL Roubo impróprio Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu Inviável a desclassificação para o delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502019-17.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502019-17.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2069902/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 17768164 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 15351/20/404 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 15352/20/404 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2069902 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADELICIO CAMBUI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

ADELICIO CAMBUI DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, o acusado, no dia 20 de dezembro de 2020, às 22h30min, na Rua São Lourenço, número 141, no bairro Bela Vista, nesta cidade de Bauru-SP,

subtraiu para si, 02 botijões de gás e 02 torneiras, mediante emprego de violência, a fim de assegurar a detenção da coisa, contra Werner Araújo Henrique Pereira [31].

Portaria (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), laudo pericial da vítima (fls. 13/14), auto de avaliação indireta (fls. 52).

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 178/179).

O réu foi citado (fls. 188) e apresentou resposta à acusação (fls.194).

O recebimento da denúncia foi mantido.

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 07 de outubro de 2022, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 220/222).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu, em resumo, a procedência parcial da ação. Ressaltou que a vítima confirmou os fatos narrados na exordial acusatória. Mencionou que o réu, em juízo, apenas confessou a subtração dos pertences do ofendido. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 06/10), laudo de lesão corporal (fls. 13/14), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16) e relatório policial (fls. 110/113). Entendeu que a autoria e materialidade delitiva foram comprovadas. Explicou que as palavras da vítima são fundamentais. Enalteceu que o caso telado não se trata de roubo impróprio, mas sim concurso material dos crimes de furto e lesão corporal. Pontuou que, no delito de roubo impróprio, o agente faz uso de violência ou grave ameaça depois da subtração da coisa e antes da posse mansa e pacífica do objeto. Salientou que o acusado consumou a prática do crime de furto e a vítima o deteve depois de dez minutos, acerca de uma quadra de sua residência. Pediu a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pela escalada e crime de lesão corporal leve. No tocante à dosimetria da pena, destacou que o réu possui antecedentes criminais e personalidade perniciosa. Quanto ao delito de lesão corporal leve, indicou que a pena deve ser exasperada pelo uso de instrumento contuso. Acrescentou que o réu é reincidente específico. Sugeriu a pena de 04 anos de reclusão e multa, pelo crime de furto e 09 meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal. Pugnou pelo regime fechado, para a pena de reclusão, e o regime semiaberto, para pena de detenção (fls. 227/233).

A D. Defesa, por seu turno, alegou que, quanto ao pleito ministerial de condenação do réu pelo crime de furto qualificado pela escalada, não houve menção às características do muro, como altura ou proteção com cacos de vidro ou cerca elétrica. Destacou que a qualificadora não deve incidir quando não há utilização de excepcional esforço do agente. Acrescentou que não houve requisição pericial do local dos fatos. Dessa forma, pediu a condenação do acusado pelo crime de furto simples. Quanto ao crime de lesões corporais, apontou que o laudo pericial atestou lesões corporais leve, mas não identificou a forma pelas quais foram produzidas. Logo, declinou que, neste ponto, o réu deve ser absolvido. No que tange à dosimetria da pena, pediu a fixação da pena mínima. Na segunda fase, destacou a não aplicação da agravante do art. 61, II, 'j', do CP. Na terceira fase, pugnou pelo reconhecimento da modalidade tentada para o crime de furto, visto que o réu não obteve a posse mansa e pacífica do bem. Explicou que o réu faz jus ao regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos (fls. 237/244).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade delitiva veio demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), laudo pericial da vítima (fls. 13/14), auto de avaliação indireta (fls. 52) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, na mesma toada, é certa.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Werner Araújo Henrique Pereira, em resumo, contou que, por volta das 22h, escutou um ruído de metal, caindo ao solo. Os cachorros começaram a latir. Saiu para a via pública e avistou um indivíduo, defronte a sua residência, que amarrava botijões de gás com uma mangueira. Esse indivíduo colocou os objetos sob as costas e “dobrou” a esquina. Foi até seu imóvel e abriu o portão. A água escorria pela sarjeta da rua. Ato contínuo, passou a seguir o indivíduo e o viu na Rua Afonso Pena. Questionou o acusado e este “soltou” os botijões. Iniciou uma discussão. O réu o agrediu com um “soco” na face. Perdeu seus óculos no momento. O réu arremessou um objeto em sua direção. Não sabe se era uma chave de fenda ou objeto semelhante. Realizou exame de corpo de delito. O réu se evadiu. Acionou a polícia. Posteriormente, fez o reconhecimento pessoal na delegacia. O réu passou pelo depoente, “virou a esquina e sumiu”. Foi até seu imóvel e notou a subtração. Foi ao encalço do acusado. O réu “soltou” os objetos na via pública. O réu, além dos botijões de gás, subtraiu duas torneiras. O réu cortou o poste padrão para adentrar ao imóvel. O réu abandonou os itens subtraídos e se evadiu. No dia seguinte, procurou imagens de câmeras. Conseguiu imagens do acusado com o guarda noturno. Através dessas imagens, a polícia identificou o réu. Foi lesionado no rosto e no abdômen. Durante a audiência, reconheceu o indivíduo com a placa de nº 1 como sendo o autor do crime. Depois de um ano, foi intimado para fazer o reconhecimento pessoal. Foi agredido defronte ao fórum, ou seja, a uma distância de um quarteirão e meio (fls. 220/222).

Em juízo, a testemunha Dráuzio Antônio Henrique Pereira disse, em síntese, que a vítima Werner é seu filho. Reside na mesma quadra que o ofendido, na Rua São Lourenço. Soube dos fatos, de forma superficial. Tem saúde debilitada. Possui 'preocupações financeiras' (fls. 220/222).

Em juízo, a testemunha policial civil Celso Augusto Imai declarou, em suma, que a vítima compareceu ao plantão policial e disse que o réu subtraiu botijões de gás e torneiras. A vítima narrou que ouviu um ruído e avistou o réu na posse dos bens subtraídos. O ofendido perseguiu o acusado e conseguiu alcançá-lo. Nesse momento, o réu agrediu, fisicamente, a vítima e deixou objetos. Em seguida, o réu se evadiu. A vítima foi agredida no rosto. Durante a lavratura do boletim de ocorrência, foram transmitidas as características do autor dos fatos. Não se recorda de imagens (fls. 220/222).

No interrogatório judicial, o réu Adelcio Cambui da Silva afirmou, em resumo, que passou pela residência, que estava vazia. “Pulou o muro” e adentrou ao imóvel. Subtraiu dois botijões e torneiras. Na via pública, uma pessoa o surpreendeu e gritou “pega ladrão”. A pessoa o “agarrou” pelo pescoço. 'Não queria fazer mal à vítima. Não queria ser preso no dia dos fatos. Evadiu-se pela via pública'. Não agrediu o ofendido. Tem antecedentes criminais por furto. Tem 44 anos. Trabalha na limpeza de calçada. Consumia drogas (fls. 220/222).

Analisando o caderno processual, tem-se que a materialidade e autoria do crime de roubo impróprio foram demonstradas. Com efeito, destaca-se que a vítima Werner, sob o crivo do contraditório, falou que avistou o acusado, na posse de dois botijões de gás, defronte a sua residência e, imediatamente, o indivíduo virou a esquina. Ato contínuo, percebeu a subtração dos botijões em seu imóvel. Em seguida, o ofendido passou a seguir o acusado, sendo que logrou êxito em alcançá-lo na Rua Afonso Pena,

ou seja, a uma distância de um quarteirão e meio de sua moradia. Nesse momento, questionou o réu sobre seus pertences e ele deixou os objetos. Na sequência, a vítima declarou que o réu o agrediu com um instrumento, o que lhe ocasionou lesões no rosto e no abdômen.

Urge salientar que em crime patrimonial, é cediço que a palavra da vítima é de suma importância, especialmente quando vem corroborada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

Apelação criminal Roubo majorado - Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Recurso da Defesa de Luis pleitos de absolvição, ou de fixação de regime inicial semiaberto. Recurso da Defesa de Pedro pleitos de absolvição, ou de nulidade quanto ao reconhecimento, ou de desclassificação para o delito de furto. Pleito de nulidade não acolhimento. Art. 226 do CPP que indica recomendação, e não obrigatoriedade. Materialidade e autoria incontroversas prisão em flagrante - réus reconhecidos pela vítima do roubo, desde a fase extrajudicial. Ofendido que narrou como ocorreu a subtração violenta, com grave ameaça, por dois agentes, e emprego de arma de fogo. Policiais Militares que narraram como efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Delito consumado. Não cabimento de desclassificação para o delito de furto. Manutenção da condenação. Dosimetria Luis - pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, observação do teor da Súmula 231, do C. STJ. Na terceira fase, aumento por uma majorante, consistente no emprego de arma. Pedro: pena-base fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, aumento pela circunstância agravante da reincidência. Na terceira fase, exasperação decorrente de uma majorante, consistente no emprego de arma. Não cabimento de penas substitutivas. Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. Preliminar rejeitada. Recursos das Defesas improvidos (TJSP - Apelação nº 1503100-95.2021.8.26.0536, Relatora: Ely Amioka, Comarca: Santos, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/10/2022, Data de publicação: 31/10/2022).

Dessa forma, a autoria é incontestada, eis que o ofendido reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos, em todas as oportunidades em que prestou declarações, ou seja, na fase policial (auto de reconhecimento fotográfico de fls. 15/16), bem como em juízo. Além disso, não se pode olvidar que o próprio acusado admitiu a subtração da res furtiva.

De mais a mais, no que tange à classificação técnica jurídica da conduta do réu, vale ressaltar que, com todo respeito ao posicionamento em contrário, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto em concurso material com lesões corporais de natureza leve. Isso porque, restou comprovado que o acusado logrou êxito em consumir a subtração dos botijões de gás e torneiras da vítima, já que obteve a posse de tais itens, ainda que durante breve lapso temporal, ou seja, até o momento em que o ofendido o surpreendeu a uma distância de um quarteirão e meio do local dos fatos. Além disso, não se pode desconsiderar que o acusado fez uso do emprego da violência e da grave ameaça a fim de garantir a impunidade do delito e a detenção dos pertences do ofendido. Dessa forma, a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do art. 157, § 1º, do CP. Em caso semelhante, essa foi a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“ROUBO IMPRÓPRIO RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA CARACTERIZADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Com efeito, preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial, o apelante optou por permanecer em silêncio (pág. 15). Em juízo, admitiu parcialmente a imputação, ou seja, confessou a tentativa de furto de uma bateria, mas negou o emprego de violência ou grave ameaça contra o ofendido. Esclareceu, em síntese, que estava a bordo de seu automóvel em companhia das corréis, seguiam a caminho de Laranjal Paulista, passaram

por Jumirim e parou o carro, o que fez a pedido de sua esposa, que pretendia usar o "wi-fi" da "Fasternet". Estacionou o automóvel, sua esposa desembarcou e seguiu na direção do estabelecimento referido. Em seguida, saiu do veículo e se deparou com a bateria do caminhão da vítima. Justificou que por ser dependente químico, enxergou a possibilidade de conseguir algum dinheiro. Assim, sem que as corrés notassem sua esposa e sua sogra -, tentou subtrair a bateria. Entretanto, foi surpreendido pela vítima e se desculpou. Em seguida, o filho do ofendido pegou a chave de seu carro e disse que ninguém deixaria o local. A vítima, então, o segurou, contudo, pediu que os liberassem, no que foi atendido. Seguiram viagem para Laranjal Paulista, mas no percurso foram abordados por policiais civis, oportunidade em que admitiu a tentativa de furto da bateria, todavia, negou ter desferido socos e pontapés no ofendido. Entretanto, essa versão não se sustentou no conjunto probatório produzido, não contou com a menor demonstração probatória de veracidade, restando absolutamente infirmada pela robusta prova acusatória produzida. O ofendido S.A. da S., que não conhecia o apelante anteriormente, confirmou a ocorrência do roubo impróprio a que foi submetido, cuja dinâmica narrou com detalhes. Esclareceu que seu caminhão estava estacionado na frente de seu estabelecimento comercial; um Corsa parou atrás, uma mulher desembarcou desse automóvel e caminhou na direção de uma empresa de internet, localizada nas proximidades. Em seguida, o acusado - motorista do Corsa - também desembarcou e seguiu pela lateral de seu caminhão, apodou-se da bateria, e a ocultou no interior do Corsa. Informou que, notando o ocorrido do interior de seu comércio, foi até o acusado e retomou a bateria, o que fez com o auxílio de seu filho, retendo as chaves do "Corsa", visando impossibilitar a fuga do autor da subtração. Na sequência, o réu tentou agredi-lo : "...ele tentou vir pra cima de mim, por causa que eu estava com a chave e ele ficou com medo da polícia chegar. A moça que estava com ele partiu pra cima de mim, aí eu larguei ele, aí ele fugiu...". Narrou que se defendeu dessa tentativa de agressão; o apelante não portava e não simulou o porte de arma, mas no momento que se aproximou ele anunciou o assalto e tentou lhe dar um soco, ao passo que uma das mulheres dava cobertura a ação criminosa, na medida em que vigiava o local do interior do Corsa. Por fim, disse que em seguida as mulheres que acompanhavam o apelante também o atacaram. E os esclarecimentos prestados pela vítima são merecedores de toda credibilidade. Tratando-se de pessoa isenta, que não conhecia o autor do crime, não teria qualquer interesse em prejudicar injustamente indivíduo inocente. Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. AlmeidaBraga - JUTACRIM 100/250). "Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP AC rel. Clineu Ferreira JUTACRIM 90/318). Os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, informaram que foram acionados, dirigiram-se até o local do crime, mas quando chegaram os autores já haviam empreendido fuga. Foram comunicados do emplacamento do veículo e das características físicas dos autores do crime, que acabaram abordados e detidos por policiais civis no município de Laranjal Paulista. Desta forma, deslocaram-se até a delegacia daquela cidade, oportunidade em que ofendido reconheceu o apelante como autor do crime, o que fez de forma absolutamente segura. Luciano Cleber Nunes, policial civil, narrou que estava acompanhado de Marcelo Ghiraldi, seu companheiro de trabalho, receberam a comunicação acerca do roubo e saíram em diligência, quando se depararam com o "Corsa" estacionado, ocupado por uma senhora e havia um casal ao lado. No interior

do veículo havia frascos de perfume, calçados e roupas. Havia informações de que os denunciados praticaram outros crimes patrimoniais, de maneira que os conduziram ao distrito policial. Após, o ofendido esteve no local e os reconheceu como os responsáveis pelo roubo. E não se pode colocar em dúvida os esclarecimentos prestados pelos policiais. Como qualquer outra testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade, e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz apenas para justificar a diligência que realizaram. Não se pode desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé. Ressalte-se que não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares empobrecidos que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, iriam apresentar testemunhos falsos, com o simples intuito de inculpar inocentes. Nesse sentido a Jurisprudência: “Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, artigos. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Decisão Monocrática, j. 27/01/2021). No mesmo sentido: STJ, Agravo em Recurso Especial nº 1.661.191 AM, Min. Jorge Mussi, Decisão Monocrática, j. 22/06/2020; STJ, Habeas Corpus nº 485.534 SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 21/05/2019; STJ Habeas Corpus nº 382.206 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/02/2017. De modo inverso, o apelante apresentou frágil e inconsistente versão exculpatória, alegando apenas que tentou subtrair a bateria do caminhão e que não empregou violência ou grave ameaça contra o ofendido, mas não produziu uma única prova dessa alegação, como lhe competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal. Também não comporta acolhimento a pretensão alternativa da Doute Defesa, uma vez que não é o caso de desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 155 do Código Penal. O conjunto probatório produzido bem demonstrou que após a subtração da bateria, diante da aproximação do ofendido para reaver o bem subtraído, o apelante anunciou que era um assalto e tentou agredi-lo, o que fez para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa. Desta forma, empregou violência e grave ameaça contra a vítima, o que caracteriza o roubo impróprio e impede seja acolhida a pretensão alternativa da Defesa. Ainda, ao que consta, o ofendido conseguiu retirar a chave do Corsa para impedir a fuga do apelante. Este, por sua vez, investiu contra a vítima, o que fez acompanhado das mulheres que o acompanhavam, logrando recuperar a chave do carro e empreender fuga, buscando a impunidade do crime. A dinâmica do roubo foi registrada e está comprovada pelas imagens da câmera de segurança instalada no local (fls. 403), que corrobora a versão apresentada pelo ofendido. Assim, a prova colhida é suficiente e segura na demonstração da responsabilidade criminal do apelante pelo crime de roubo impróprio (artigo 157, § 1º, do Código Penal), já que empregou grave ameaça e violência física contra o ofendido, o que fez para assegurar detenção do bem, a fuga e a impunidade, de forma que acertada a r. sentença impugnada, que não comporta qualquer reparo. O roubo restou consumado. As imagens da cena do crime, bem como a prova testemunhal produzida, demonstraram que a bateria foi retirada do caminhão e acomodada no interior do Corsa, o que se deu até a aproximação do ofendido para reaver o bem. Logo, ainda que efêmera, houve inversão da posse do bem subtraído, que saiu da esfera de disponibilidade do ofendido. Ademais, em se tratando de roubo impróprio, não há que se falar em tentativa, uma vez que a violência foi empregada após a consumação da subtração da res. Nesse sentido: “Tentativa e roubo impróprio são coisas que se repelem, pois se

há emprego de violência ou ameaça, o crime se consuma; e se não ocorre tal emprego, não há que se falar em roubo, mas em furto" (TACRIM-SP AC Rel. Roberto Martins JUTACRIM 54/326; RT 527/384). "O crime do art. 157, §1º, do CP, não admite tentativa, tendo em vista que o momento consumativo é o emprego da violência" (STJ 5ª Turma REsp nº 693102 Rel. José Arnaldo da Fonseca j. 28-09-2005 DJU7-11-2005, p. 359). (...)" (TJSP - Apelação Criminal nº 1500221-02.2021.8.26.0315, Relator(a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Comarca: Tietê, Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/10/2022, Data de publicação: 20/10/2022).

No caso telado, urge apontar que ficou comprovado que o réu subtraiu os botijões e torneiras do imóvel do ofendido e, em seguida, deixou o local dos fatos, sendo que foi surpreendido pela vítima a uma distância de um quarteirão e meio. Dessa forma, denota-se que o acusado obteve a posse dos pertences da vítima, ainda que por breve lapso temporal. Acrescente-se, ainda, com todo respeito a eventual entendimento divergente, que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou no sentido de que, em crime de roubo, a posse mansa e pacífica é prescindível para consumação do delito de roubo. Veja-se o seguinte aresto jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL Roubo impróprio Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu Inviável a desclassificação para o delito de furto Penas adequadas Regime inicial mantido Recurso desprovido. Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito de roubo impróprio, conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para a conduta de furto. Isso porque, não há dúvidas de que o réu, a fim de lograr êxito em seu intento criminoso, qual seja, a subtração dos objetos subtraídos do interior da residência, acabou por desferir socos nas vítimas. A violência empregada está plenamente comprada nos autos. Como disse o próprio recorrente ele estava embriagado e vagava pelas ruas quando subtraiu o bem. Contudo, foi surpreendido pelos ofendidos que o perseguiram. Razoável que tenha se sentido acuado e desferido socos neles, além de proferido ameaças. Por fim, não há que se falar em reconhecimento da forma tentada, como postula a defesa, na medida em que o apelante deteve a res furtiva, mesmo que por breve momento, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito. Tal entendimento encontra supedâneo na jurisprudência pacífica das Colendas Cortes Superiores, que consagraram a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da consumação do crime de roubo. A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a Súmula nº 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Assim, mantida a condenação do insurgente como incurso no artigo 157, § 1º do Código Penal, passa-se à análise das reprimendas (TJSP - Apelação Criminal nº 1501384-38.2021.8.26.0599, Relator(a): Ricardo Sale Júnior, Comarca: Rio das Pedras, Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 03/11/2022, Data de publicação: 03/11/2022).

Desta feita, o conjunto probatório amealhado aos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de roubo impróprio, de modo que o édito condenatório é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena

Na primeira fase, atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, cumpre destacar que o réu possui antecedentes criminais (fls. 154 - Processo 3024-76.2007.8.26.0071 - fato ocorrido em 04/08/2006; fls. 155

- Processo 23598-23.2007.8.26.0071 - fato ocorrido em 06/02/2007). Ademais, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, visto que a vítima sofreu lesões corporais, conforme laudo pericial de fls. 13/14, causadas por objeto contundente. Desta feita, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 153 - Processo 426-49.2018.8.26.0594 - fato ocorrido em 23/04/2018; fls. 154 - Processo 734-22.2017.8.26.0594 - fato ocorrido em 22/06/2017), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, de forma que a reprimenda fica em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Nesse ínterim, com todo respeito à nobre e combativa defesa, o réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Isso porque, na fase policial (fls. 18) e no interrogatório judicial, em que pese ter afirmado que fora o autor da subtração dos pertences da vítima, negou a agressão contra o ofendido. Dessa forma, denota-se que a versão do réu contraria o laudo pericial que apontou que o ofendido sofreu lesões corporais causadas por objeto contundente. Logo, não há que se falar da aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que o réu apenas admitiu a conduta perpetrada, de forma parcial.

Outrossim, agravante do art. 61, II, 'j', do CP não pode ser reconhecida neste feito, uma vez que não ficou comprovado que o réu se valeu da situação pandêmica para prática do crime de roubo impróprio. Nesta senda:

"APELAÇÃO CRIMINAL Furto (artigo 155, caput, do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Sentença Condenatória mantida. Recurso do réu. Dosimetria. Pena-base. Condenação por fato posterior ao analisado nos autos que não é apta a gerar maus antecedentes. Réu multirreincidente específico. Descabida a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido" (TJSP - Apelação nº 1528379-23.2020.8.26.0050, Relator(a): Freddy Lourenço Ruiz Costa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 01/11/2022, Data de publicação: 01/11/2022).

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento da pena.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Ante o montante da pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso concreto, e dos péssimos antecedentes criminais do acusado, de acordo com os critérios existentes no artigo 59, do CP, fixo o regime inicial FECHADO para início de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. Nesse sentido:

"Nulidade Reconhecimento na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP Produção de prova em Juízo que embasa a condenação Cerceamento de defesa inexistente O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante a produção de provas suficientes sob o crivo contraditório, que permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva. Furto e Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais Suficiência à aferição da materialidade, da

autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Pena Condenado reincidente a pena de privação de liberdade superior a 04 anos Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento O condenado reincidente a mais de 04 anos de privação de liberdade, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2º, "b", do CP (TJSP - Apelação Criminal Nº 1500028-97.2022.8.26.0073, Relator(a): Grassi Neto, Comarca: Avaré, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/10/2022, Data de publicação: 31/10/2022).

Diante da gravidade do delito e do total da pena arbitrada, do fato de se tratar de crime patrimonial cometido com violência e grave ameaça à pessoa, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Incabível também, pelos mesmos motivos, o sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu ADÉLCIO CAMBUÍ DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu custodiado por este processo. Ademais, impende salientar que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente para assegurar a ordem pública e a paz social, eis que o réu ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais (fl. 152/162). Nessa senda:

"Habeas Corpus" Pacientes condenados em Primeira Instância à pena privativa de liberdade, pela prática do crime de roubo em concurso de agentes Direito de recorrer em liberdade Constrangimento ilegal não verificado Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada Pacientes que responderam ao processo custodiados Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada Precedentes do STJ Recursos de apelação da defesa em processamento Inexistência de incompatibilidade da custódia cautelar com a fixação de regime inicial semiaberto, desde preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal Ordem denegada, com recomendação" (Habeas Corpus 2231090-42.2022.26.0000, Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro, Comarca: Jundiá, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/10/2022, Data de publicação: 31/10/2022).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA